



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל

תיקון חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹²⁸ (בפרק זה – חוק התכנון והבנייה) – 66.

והבנייה

(1) האמור בסעיף 137 יסומן בסעיף קטן (א), ואחריו יבוא:

"(ב) הוגש לוועדה מקומית תשריט לגבי מקרקעין בבעלות משותפת של המדינה, רשות הפיתוח או הקרן הקיימת לישראל, יחד עם בעלים אחרים, לא תאשר הוועדה המקומית את התשריט אלא לאחר שהעבירה אותו לרשות מקרקעי ישראל לפרק זמן של 45 ימים לשם קבלת עמדתה לעניין אישור התשריט; חלף פרק הזמן האמור ולא התקבלה עמדת רשות מקרקעי ישראל, רשאית הוועדה המקומית לאשר את התשריט";

(2) בסעיף 145א –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "בקשה להיתר במקרקעי ישראל";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "שר הפנים יקבע" יבוא "לעניין סעיף קטן (א)";

(ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) הוגשה בקשה להיתר לגבי מקרקעין בבעלות משותפת של המדינה, רשות הפיתוח או הקרן הקיימת לישראל, יחד עם בעלים אחרים, תינתן רשות מקרקעי ישראל את עמדתה לבקשה להיתר בתוך 45 ימים מיום שהוגשה לה הבקשה; לא תתקבל החלטה בבקשה להיתר אלא אם כן התקבלה עמדת רשות מקרקעי ישראל או שחלף פרק הזמן למתן עמדתה כאמור, לפי המוקדם";

ד ב ר י ה ס ב ר

להיתרי בנייה במקרקעין בבעלות משותפת אינו מאפשר את השלמת כלל הבדיקות הנדרשות לגיבוש מענה להן ומתן התייחסות בזמן.

כל אלה גורמים למצב שבו בקרקעות בבעלות משותפת של המדינה (למשל כ-250,000 דונם במחוז הצפון), קיים קושי לבצע פיתוח מיטבי של הקרקע וזכויות בנייה כדי לקדם בנייה של יחידות דיור ותשתיות.

בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיף 137 לחוק התכנון והבנייה ולקבוע כי כאשר מוגש לוועדה המקומית תשריט חלוקה בחלקה בבעלות משותפת עם קרקעות המדינה, תקבל הוועדה את עמדת רשות מקרקעי ישראל, בתוך פרק זמן קצוב, של 45 ימים, בטרם אישור תשריט החלוקה. עוד מוצע לקבוע כי אם לא התקבלה תגובת הרשות בתוך המועד האמור – יראו את רשות מקרקעי ישראל כאילו הודיעה שאינה מתנגדת לאישור התשריט.

נוסף על כך, מוצע לתקן את סעיף 145א לחוק התכנון והבנייה ולקבוע כי בקרקעות בבעלות משותפת יחד עם קרקעות המדינה, לא יאשר מוסד תכנון בקשה להיתר בנייה במקרקעין, בטרם קבלת התייחסות רשות מקרקעי ישראל, בדומה להסדר הקבוע כיום ביחס למקרקעי ישראל.

סעיף 66 לפסקאות (1) ו-(2)

ההסדר הקיים בסעיף 137 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (בפרק זה – חוק התכנון והבנייה), מאפשר לבעלים יחיד במקרקעין משותפים להגיש לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה תשריט חלוקה של מקרקעין בבעלות משותפת עם המדינה, רשות הפיתוח וק"ל, וזאת בלי שתידרש הסכמת כלל הבעלים במקרקעין. כך פעמים רבות תשריט חלוקה בחלקות בבעלות משותפת עם קרקעות המדינה מוגשים על ידי הבעלים הפרטיים ונדונים בוועדות התכנון, במרבית המקרים, בלי שהובאו לידיעת רשות מקרקעי ישראל. מצב דברים זה יוצר לרוב חלוקה שגויה בבסיסה או כוז שאינה מיטבית וגורעת למעשה מזכויות המדינה במקרקעיה.

כמו כן, בחינת ההסדר הקיים בסעיף 145א לחוק התכנון והבנייה לגבי בקשות להיתרי בנייה מעלה כי ההסדר אינו כולל כל התייחסות למקרקעין בבעלות משותפת של המדינה עם בעלים אחרים, וכי מצב זה לא נכנס תחת ההסדר הייחודי לגבי מתן הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר בנייה במקרקעי ישראל. מכיוון שכך, סד הזמנים הנתון בידי הרשות לבחינת בקשות

¹²⁸ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ט, עמ' 81.

(3) בסעיף 157א(1), בסופו יבוא "בוצעה הסטייה מהיתר לפי סעיף קטן זה במקרקעין המפורטים בסעיף 243(א), רשאי גם מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין או מי שהוא הסמיכו לכך להורות כאמור בסעיף קטן זה";

(4) בסעיף 221, בסעיף קטן (א), במקום "מ" 30 ימים" יבוא "מ" 45 ימים";

(5) בסעיף 222, בסעיף קטן (ב), בכל מקום, במקום "בתוך 60 ימים" יבוא "בתוך 90 ימים";

(6) בסעיף 1254, בסעיף קטן (א), אחרי "לקופת הרשות האוכפת" יבוא "בהתאם לפירוט שלהלן:

(1) לעניין ביצוע עבודה אסורה – חייב בתשלום הוצאות הביצוע מי שהורשע לפי סעיף 243(ג);

(2) לעניין שימוש אסור – חייב בתשלום הוצאות הביצוע מי שהורשע לפי סעיף 243(1);

(3) אם הרשות האוכפת היא היחידה הארצית לאכיפה, על גביית הוצאות שלא שולמו במועד לפי סעיף זה יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995¹²⁹;

(4) אם הרשות האוכפת היא ועדה מקומית, רשות מקומית המוסמכת לאכיפה או רשות הטבע והגנים, על גביית הוצאות הביצוע לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גבייה)."

ד ב ר י ה ס ב ר

תוקף הצווים לתקופה של 90 ימים במקום 60 ימים, כדי לאפשר את היערכות הרשות לאכיפה ובעיקר משטרת ישראל למתן סיוע לביצוע הצווים. הארכת התקופה לביצוע הצווים תאפשר הוצאה לפועל של מספר גדול יותר של צווים מינהליים, בסיוע משטרת ישראל, בלי להטיל על המשטרה עומס בלתי סביר, ובכך לחסוך בזמן שיפוטי מבתי המשפט בבקשות להארכת צווים.

לפסקה (6)

על פי ההסדר הקבוע בסעיף 1254 לחוק התכנון והבנייה, הוצאות עלויות הריסה שמוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין בשל הריסות בגין צווים מינהליים ושיפוטיים ייתבעו בתביעה אזרחית מול האחראי על הבנייה. הסדר זה מייצר מצב שבו לשם גביית ההוצאות נדרשת המדינה לתבוע אזרחים, באמצעות פרקליטות המדינה. התביעות עצמן דורשות זמן ומשאבים של המדינה לצורך ניהול הליכים שעניינם החזר הוצאות כנגד חשבוניות שהוצאו בפועל. התיקון המוצע מבוסס על מנגנון קיים בחקיקה אחרת (חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984), ומאפשר את חיובו של מי שאחראי על ביצוע עבודה או שימוש אסורים לפי החוק, בתשלום ההוצאות שהוציאה הרשות לאכיפה במקרקעין בביצוע הצו. ההוצאות ישולמו לרשות לאכיפה במקרקעין, ועל גביית ההוצאות תחול פקודת המסים (גבייה). עוד מוצע להסמיך את המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (בפרק זה – המרכז לגביית קנסות) לגבות את החוב בשל הוצאות שהוציאה הרשות לאכיפה

לפסקה (3)

סעיף 157א(1) לחוק התכנון והבנייה מאפשר כיום לרשות רישוי לנתק מתשתית החשמל או המים יחידה של מסחר, שירותים, תעשייה או דיוור, אם בנייתה נעשתה בסטייה מהיתר. במסגרת תפקידה פועלת הרשות לאכיפה במקרקעין נגד עבירות לפי חוק התכנון והבנייה שהן משמעותיות יותר בהיקפים וביעודי הקרקע הרגילים יותר מאשר רשות הרישוי, על פי רוב. משום כך מוצע לאפשר את הסמכות גם לרשות לאכיפה במקרקעין במקרים של בנייה בלא היתר או בסטייה מהיתר, במקרקעין שהוגדרו בסעיף 243(א) (כמקרקעין שאליהם התייחס המחוקק ברמת חומרה גבוהה יותר (מקרקעין המיועדים לתשתיות לאומיות; מקרקעין המצויים בסביבה החופית; מקרקעין שהוכרו כקרקע חקלאית; מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מיועדים לכך, ומקרקעין המיועדים בתוכנית לשטחים ציבוריים פתוחים).

לפסקאות (4) ו-(5)

הרשות לאכיפה במקרקעין מוציאה מדי שנה מאות צווים מינהליים. כך למשל, בשנת 2021 הוציאה הרשות 1,838 צווים מינהליים ובשנת 2022 הוציאה 2,026 צווים מינהליים. אחוז ביצוע הצווים בחמש השנים האחרונות עומד כעת על כ-70%. מוצע לתקן את סעיף 221(א) לחוק התכנון והבנייה ולהאריך את תקופת האכלוס המאפשרת הריסת בנייה לא חוקית לתקופה של 45 ימים במקום 30 ימים, וכן לתקן את סעיף 222(ב) לחוק האמור ולהאריך את

¹²⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

67. (א) תחילתו של סעיף 1254(א) לחוק התכנון והבנייה בנוסחו בסעיף 66(6) לחוק זה, במועד תחילת צו שקבע את סכום ההוצאות לביצוע צווים לפי סעיף 1254(ב) לחוק התכנון והבנייה.

(ב) סעיף 137(ב) לחוק התכנון והבנייה בנוסחו בסעיף 66(1) לחוק זה וסעיף 145א(ג) לחוק התכנון והבנייה בנוסחו בסעיף 66(2)(3) לחוק זה יחולו על תשריטים לגבי מקרקעין בבעלות משותפת ועל בקשות להיתר לגבי מקרקעין בבעלות משותפת, כמשמעותם בסעיפים האמורים, בהתאמה, אשר הוגשו לוועדה המקומית או לרשות הרישוי כמשמעותן בסעיפים 17 ו-30 לחוק האמור, בהתאמה ולפי העניין, החל מיום תחילתו של חוק זה.

68. תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995¹³⁰, בסעיף 1, בפסקה (16) להגדרה "חוב", במקום "קנס שהטיל בית משפט או קנס מינהלי, המשולם לקופת ועדה מקומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (בחוק זה – ועדה מקומית)" יבוא "קנס שהטיל בית משפט, קנס מינהלי או הוצאות ביצוע לפי סעיף 1254 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, המשולמים לקופת ועדה מקומית כמשמעותה בחוק האמור (בחוק זה – ועדה מקומית)", במקום "לגבות" יבוא "לגבותם" ובמקום "לא ייגבו הקנס" יבוא "לא ייגבו הקנס או ההוצאות, לפי העניין".

ד ב ר י ה ס ב ר

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי ההסדרים בדבר קבלת עמדת רשות מקרקעי ישראל לתשריטי חלוקה ובקשות היתר במקרקעין שבהם המדינה בבעלות משותפת עם אחרים, יחולו על תשריטים ובקשות היתר שהוגשו לוועדה המקומית או לרשות הרישוי החל מיום תחילתו של חוק זה.

סעיף 68 בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (בפרק זה – חוק המרכז לגביית קנסות), הוסמן המרכז לגביית קנסות לגבות בעבור הוועדות המקומיות קנס שהטיל בית משפט או קנס מינהלי המשולם לוועדה מקומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה. כדי שלוועדות המקומיות תהיה אפשרות לגבות גם הוצאות שהוציאו בשל ביצוע צו לפי סעיף 1254 לחוק התכנון והבנייה בנוסחו המוצע בפרק זה, מוצע לתקן את חוק המרכז לגביית קנסות, כך שהוועדה המקומית תוכל לפנות ולבקש את הסמכת המרכז גם באשר לחוב זה. תיקון זה ייתן מענה מקיף לצורך הוועדות בגביית חובותיהן.

לביצוע הצו, ככל שלא שולמו על ידי החייב בביצוע הצו. נכון להיום הליך גביית ההוצאות הוא כאמור בהגשת תביעת השבה כלפי החייב בביצוע הצו. הליך זה אינו יעיל או מוצדק בנסיבות העניין, ועל כן מוצע ליעל את תהליך הגבייה כך שיבוצע על ידי גורם מינהלי ומיומן לכך, האמון על גביית חובות המדינה. לאחר שייקבעו בתקנות סכומים מוגדרים של ההוצאות שישולמו בגין ביצוע הצו, יוכל המרכז לגביית קנסות לגבות את החובות בשל ההוצאות, אם אלה לא ישולמו על ידי החייב בביצוע הצו, במועד כפי שייקבע.

סעיף 67 מוצע לקבוע את תחילת הסדרי גביית הוצאות ביצוע הצו לפי סעיף 1254 המוצע למועד תחילת צו שייקבע על ידי שר הפנים באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בעניין סכום ההוצאות לביצוע צווים, מכוח סמכותו לפי סעיף 1254(ב) לחוק התכנון והבנייה.

¹³⁰ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ב, עמ' 1010.

תיקון חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע) 69. בסעיף 4(א) לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א-1981¹⁵¹, אחרי "ולא יאוחר משלושים ושישה חודשים מיום התפיסה" יבוא "ואם היו מקרקעי הציבור מיועדים – לא יאוחר מ־60 חודשים מיום התפיסה", ובסופו יבוא "לעניין זה –

"מקרקעי ציבור מיועדים" – מקרקעין הכלולים בתחום תוכנית בת תוקף שייעודם למגורים, תעשייה, מלאכה, מסחר, מלונאות, שטח ציבורי פתוח, דרך, מיתקני תשתיות או תשתיות לאומיות, ובלבד שהמקרקעין אינם משמשים בפועל למגורים;

"דרך", "מיתקני תשתיות", "תוכנית" ו"תשתיות לאומיות" – כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹⁵².

ד ב ר י ה ס ב ר

המדינה לפינוי הפלישה הוא ניהול הליכים משפטיים הנמשכים בדרך כלל פרק זמן ארוך. מנתוני רשות מקרקעי ישראל לגבי חמש השנים האחרונות עולה כי שיעור ההצלחה בפינוי פלישות כאלה הוא נמוך יחסית ועומד על 50% בלבד מכלל הפלישות הישנות. הרחבת התקופה שבמסגרתה יהיה ניתן לפעול להוצאת צו סילוק תוביל לכך שכמות הפלישות תרד באופן משמעותי, וכך ישוחררו שטחים נדרשים לפיתוח ולשיווק. לכן מוצע לתקן את חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א-1981, ולקבוע כי במקרה של תפיסת קרקע שלא כדין, יהיה ניתן להוציא צו מינהלי בתוך תקופה של 60 חודשים מיום התפיסה ולא 36 חודשים מיום התפיסה כפי שקבוע בחוק כיום. זאת במטרה לאפשר התמודדות באמצעים מינהליים עם מספר גדול יותר של פלישות.

סעיף 69 מקרקעי ישראל פרושים על פני שטח נרחב. משום כך אין ביכולתה של רשות מקרקעי ישראל לבצע פיקוח הדוק ורצוף על כל הקרקעות שבניהולה, והדבר פותח פתח לפלישה בלתי מבוקרת לקרקע, שאף עשוי לחלוף זמן עד לאיתורה בידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל. פלישה למקרקעי ישראל פוגעת בגיעה קשה במשאב ציבורי ונוסף על כך, לעיתים תכופות, היא מעכבת פיתוח ובנייה במקרקעין. בשנים האחרונות מתחדד הצורך בכלי אכיפה יעילים למיגור הפלישות שכן פעמים רבות הפלישות מונעות שיווק של אלפי יחידות דיור, והימשכות ההליכים המשפטיים אינה מאפשרת פינוי יעיל ומהיר של הקרקע כדי שיהיה ניתן לממש את ייעודה.

בהתאם להוראה הקבועה כיום בחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א-1981, לא ניתן להוציא צו לסילוק יד מינהלי לגבי פלישה שהתרחשה לפני יותר מ־36 חודשים. בנסיבות אלה, הכלי היחיד העומד לרשות

¹⁵¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 105.

¹⁵² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.